

1501272-98.2021.8.26.0072

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Fernando Silva Oliveira

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... tinha em depósito, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física, sem autorização;

Na mesma data e hora, na Rua José de Paula Ferreira, Cidade Coração, o réu Alexandre Aparecido trazia consigo, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem a autorização das autoridades ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

2ª Vara

Avenida Osvaldo Perroni, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501272-98.2021.8.26.0072 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501272-98.2021.8.26.0072

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2304245/2021 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 21275679 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO,

2423/21/912 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, 2304245 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO,

2423/21/912 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS HENRIQUE CUNHA DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Luiz Fernando Silva Oliveira

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou denúncia contra LUIS HENRIQUE CUNHA DOS SANTOS, vulgo "Oreia" e ALEXANDRE APARECIDO THIMOTEO, vulgo "Nego" qualificado nos autos, alegando os seguintes fatos:

No dia 08 de novembro de 2021, por volta das 16h30min, na Rua Ari Alves de Souza, n. 237, Cidade Coração, nesta cidade e comarca de Bebedouro, o réu Luis Henrique tinha em depósito, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física, sem autorização;

Na mesma data e hora, na Rua José de Paula Ferreira, Cidade Coração, o réu

Alexandre Aparecido trazia consigo, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem a autorização das autoridades competentes;

Segundo a denúncia, policiais militares receberam a informação de que Luis Henrique havia assumido as funções de gerente da biqueira conhecida como "biqueira do Hulk" pertencente a Alexandre, vulgo "Nego";

Na data dos fatos, os policiais militares receberam informação de que Luis Henrique estava em uma estrada não pavimentada que vai dos fundos da empresa Granol até o bairro Cidade Coração, esperando Alexandre entregar-lhe as drogas;

Os policiais então se deslocaram para o local referido na denúncia e, no final da estrada, já no bairro Cidade Coração, avistaram Luis Henrique sentado, e este, ao avistar a viatura policial, dispensou o seu celular e saiu correndo;

Os policiais foram no seu encalço e o abordaram na Rua Orlando Mignolo, em frente ao número 733;

Com Luis Henrique havia R\$ 330,00 em dinheiro e o celular dispensado por ele também foi localizado;

No momento em que realizavam a abordagem de Luis Henrique, os policiais viram Alexandre chegando pela estrada apontada na denúncia, pilotando uma motoneta Biz 125, cor vermelha;

Ao avistar os policiais, Alexandre fugiu e enquanto o policial Otávio de Marqui ficou detendo Luis Henrique, o policial Pires foi no encalço de Alexandre, que empreendeu fuga em alta velocidade por algumas ruas do bairro Cidade Coração, até que na Rua José de Paula Ferreira ele colidiu com a motoneta no portão metálico da casa de número 411;

Alexandre conseguiu se levantar e saiu correndo mancando, retirou o capacete e o dispensou no corredor do quintal do imóvel, e conseguiu fugir pulando os muros dos fundos da casa;

Como estava sozinho, o policial Pires retornou para a frente da casa e ao abrir o compartimento de objetos que fica sob o assento da moto, o policial encontrou uma sacola plástica contendo 224 pinos verdes com cocaína, divididos em oito sacos plásticos transparentes, além de um molho de chaves com duas chaves e um controle remoto;

Em seguida, os policiais foram até a casa de Luis Henrique, na Rua Ari Alves de Souza, nº 237, Cidade Coração, e no imóvel, sob o colchão do quarto dele, foram encontrados 56 pinos verdes com cocaína, divididos em dois sacos plásticos transparentes ("mucas") além de 28 porções de maconha envoltas em saco plástico incolor com fecho, divididas em dois sacos plásticos transparentes;

Por fim, os policiais foram até a residência de Alexandre, localizada na Rua Alexandre Feltrim, nº 76, Jardim Itália, e ali verificaram que uma das chaves localizadas dentro do compartimento de objeto da motoneta abria a fechadura do portão do imóvel, entretanto os policiais não conseguiram abrir o portão eletrônico;

As drogas localizadas dentro do compartimento de objeto da motoneta de Alexandre e as drogas que foram localizadas na casa de Luiz Henrique estavam dispostas de forma idêntica e ambos estavam associados para a prática de tráfico de drogas.

Pediu a citação do réu para responder ao processo, e ao final, a sua condenação com fulcro no artigo 33, caput, e no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

A denúncia veio acompanhada de auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 8/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação provisória (fls. 18/21), laudo pericial em peça (fls. 146/151, 152/157, 158/162, 163/170), laudo de constatação definitiva (fls. 171/173), laudo em aparelho celular (fls. 289/297) e demais peças do inquérito policial, cujo relatório final encontra-se a fls. 183/185

O réu Luis Henrique teve seu flagrante convertido em prisão preventiva (fls. 100/103).

A fls. 119/121 decretei a prisão preventiva do réu Alexandre Aparecido Thimoteo e o mandado de prisão foi regularmente cumprido, consoante documento de fls. 389/395.

O réu Luis Henrique foi regularmente notificado (fls. 283) e apresentou defesa

prévia por defensor constituído (fls. 223/225).

O réu Alexandre foi notificado por edital (fls. 286/287) e apresentou defesa prévia por advogado constituído (fls. 235/242).

A denúncia foi recebida em 01 de abril de 2022 (fls. 310/314).

Audiência de Instrução (fls. 386/387) sendo inquiridas duas testemunhas arroladas na denúncia, duas pela defesa de Alexandre, na sequência foi realizado o interrogatório dos réus.

Audiência de instrução em continuação (fls. 418/419) foi inquirida a testemunha Luis Felipe Alves Modeneis.

Laudo pericial de exame grafotécnico (fls. 494/498).

Alegações finais sob a forma de memoriais do Ministério Público (fls. 502/512) que entendeu estar devidamente demonstrada a materialidade e autoria delitiva, bem como a responsabilidade criminal dos acusados, pugnando pela condenação.

A defesa de Luis Henrique apresentou alegações finais, sob a forma de memorias (fls. 516/528) pugnando pelo trancamento da ação penal e subsidiariamente a absolvição do réu, por entender que as provas obtidas no ingresso no domicílio são ilícitas.

A defesa de Alexandre também apresentou alegações finais, sob a forma de memoriais (fls. 529/532) pugnando pela absolvição do réu, em razão da insuficiência probatória.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 606.616/R0, apreciando o tema 280 de repercussão geral, decidiu que a busca e apreensão judicial em domicílio no caso de crime permanente é lícita, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

É certo que o crime imputado aos réus possui natureza permanente, todavia, do teor de todo o processado, verifico que a entrada dos policiais no suposto domicílio do réu Luis Henrique não restou amparado em “fundadas razões” de que havia situação de flagrante delito, a fim de justificar o ingresso policial sem autorização judicial. Isso porque, além da denúncia “anônima”, não foi apurado em contexto fático anterior ao ingresso dos policiais na residência, outros indícios que indicassem a traficância, posto que na abordagem policial nada de ilícito foi encontrado com o réu.

Por outro lado, o exame grafotécnico acostado às fls. 494/498 apontou que a assinatura exarada no documento de fls. 46 não proveio do punho do réu Luis Henrique Cunha dos Santos, ou seja, o ingresso dos policiais na residência não foi autorizado pelo alegado morador, o que torna ilegal a entrada dos policiais no domicílio do réu e, por consequência, são nulas as provas colhidas no flagrante. A falsa assinatura coloca em dúvida a higidez da abordagem policial, ao passo que o policial Otávio de Marqui afirmou expressamente em seu depoimento prestado em juízo que o acusado Luiz Henrique havia assinado o termo de autorização de ingresso no domicílio.

Há de se ressaltar ainda que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 598.051/SP, em consonância com o que restou decidido pelo STF no tema 280, julgou e sedimentou o seguinte entendimento:

“O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.” (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021)

Reputo, portanto, ilícito o ingresso policial no domicílio do réu Luis Henrique, e

não remanescendo outros elementos de prova aptos a fundamentar a condenação dos réus, e em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, a carência de provas deve levar à absolvição.

Os policiais atribuíram a autoria do tráfico de drogas ao réu Alexandre, como sendo o condutor da motoneta Honda/Biz vermelha que fugiu e posteriormente abandonou o veículo com os entorpecentes sob o assento.

A prova colhida durante a instrução processual dá conta que Alexandre não foi capturado pelos policiais e durante toda a perseguição, o condutor da motocicleta utilizava capacete, sendo que mesmo após colidir contra o portão de uma residência, ele conseguiu fugir.

Por outro lado, a testemunha Luiz Felipe afirmou que, no dia dos fatos, era ele o condutor da motoneta disse que a moto era utilizada para realizar entregas de bebidas, mas ele não tinha habilitação para dirigir e por isso evadiu-se do local. Ainda que a testemunha possa estar mentindo para beneficiar o réu, seu depoimento coloca em dúvida a autoria imputada ao réu, e como o benefício da dúvida milita em favor do réu, a absolvição é medida que se impõe.

Nessa medida, restam esvaziadas tanto a acusação de tráfico de substância entorpecente quanto a imputação de associação para o tráfico e o caso é de absolvição dos réus das duas imputações.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia e ABSOLVO os réus Luiz Henrique Cunha dos Santos e Alexandre Aparecido Thimóteo, da imputação prevista no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso V e VII do Código de Processo Penal.

Expeçam-se os alvarás de soltura.

Restitua-se ao acusado Luis Henrique a quantia em dinheiro apreendida (fls. 141).

Às comunicações de praxe, e em seguida, arquivem-se.

P.I.

Bebedouro, 4 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA